

第3編 ■ 公訴

第1章 公訴総説 第2章 検察官の事件処理

刑事訴訟法

No.129

H21-29

(配点: 3)

月 日

月 日

窃盗罪に係る事件（以下「窃盗事件」という。）についての検察官の事件処理等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 検察官は、略式命令の請求に際し、窃盗事件の被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、被疑者に略式手続によることについて異議がないことを書面で明らかにすれば、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。
- イ. 検察官は、公訴を提起しようとする窃盗事件について、被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、被疑者及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述をした訴因に限り、即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
- ウ. 検察官は、少年の窃盗事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときであっても、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により処分を必要としないときは、これを家庭裁判所に送致しないことができる。
- エ. 検察官は、窃盗事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、同事件を公判前整理手続に付することを裁判所に求めるには、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない。
- オ. 検察官は、被害者から告訴のあった窃盗事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならない。また、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求があるときは、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No129	検察官の事件処理等	正答率
H21-29	正解 2	67%

ア 正しい

461 条の2、462 条1 項。略式手続とは、簡易裁判所において、検察官の公訴の提起と同時になされる請求により、公判を開かず略式命令で100 万円以下の罰金又は科料を科す簡易な手続をいう。略式手続について規定する461 条以下の趣旨は、比較的軽微な事件につき、被告人の公判出頭を不要とし、迅速な裁判によって被告人の利益を図るほか、簡易手続によって訴訟経済を図るという点にある。検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上で、被疑者に略式手続によることについて異議がないかを確かめ、それを書面で明らかにする必要がある(461 条の2)。略式命令の請求は、公訴提起と同時に書面でなさなければならない(462 条1 項)。本記述の事案では、窃盗罪の法定刑は10 年以下の拘禁刑又は50 万円以下の罰金であり(刑法235 条)、「100 万円以下の罰金又は科料」(461 条前段)を科すことができるので、略式命令請求が可能である。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

350 条の16 第1 項、2 項、4 項。検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白かつ軽微であり、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等を考慮し、相当と認めるときは、被疑者の同意や弁護人の同意又は意見の留保がある場合に、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。即決裁判手続は、争いのない簡易明白な事件について、簡易かつ迅速に裁判を行うことができるようにすることにより、手続の合理化・迅速化を図るものであり、冒頭陳述の省略(350 条の24 第1 項、296 条本文)や伝聞法則の適用除外(350 条の27 本文)、即日判決の言渡し(350 条の28)等の特則がある。即決裁判手続によるためには、書面による被疑者の同意やその弁護人の同意又は意見の留保が必要であり(350 条の16 第2 項、4 項、5 項)、その際、検察官は、被疑者に貧困等の事由から弁護人がいないときは、請求により国選弁護人を選任できる旨や、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告知する(350 条の16 第3 項)等の手続が必要である。しかし、本記述は、被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは被疑者及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述をした訴因に限り行うことができるという点で、簡易公判手続(291 条の2)について述べたものである。したがって、本記述は、簡易公判手続の内容で、即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができるとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

少年法42 条1 項前段。検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思量するときは、同法45 条5 号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。その趣旨は、少年事件については保護処分を優先する点にある。したがって、本記述は、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思量しているにもかかわらず、家庭裁判所へ送致しないことができるとしている点で、誤っている。なお、家庭裁判所が、①拘禁刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときや(同法20 条1 項)、②故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16 歳以上の少年に係るもの(同条2 項)について、刑事処分相当として事件を検察官に送致したとき以外は、公訴を提起し得ない(同法42 条1 項前段、45 条5 号本文)。

エ 誤っている

316条の2第1項。裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。316条の2第1項以下の趣旨は、通常の準備手続に比べて公判準備の程度を格段に強化し、刑事裁判の充実・迅速化を図る点にある。平成28年改正により、316条の2第1項の「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いて」という文言が、「検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で」と改められ、検察官・被告人・弁護人に公判前整理手続の申請権が認められるようになった。しかし、検察官が、被疑者に公判前整理手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない旨の規定は存在しない。したがって、平成28年改正後においても、本記述は誤っている。

オ 正しい

260条、261条。検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときや、公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない(260条)。また、検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない(261条)。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2である。

